Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 1741/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1 Nama lengkap : **Supriani**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 1 September 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Anom Nomor 04 Kelurahan Peristis Kecamatan Medan Timur Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Supriani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1741/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1741/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

***menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman jenis Ganja*”,** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SUPRIANI** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus plastic klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram
  Dengan berat netto akhir 0,00618 gram
- 1 (satu) Bungkus plastic sedang yang berisikan narkotika jenis ganja (tetrahidro cannabinol) dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram
  Dengan berat netto akhir 0,4482 gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Kedua Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan tersebut yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pada permohonan lisan yang telah disampaikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **SUPRIANI** pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Sutomo Baru Nomor 23 Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *” **Tanpa hak***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu)", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib, saksi MUNIZAR, saksi DAQSUR HASNAN HARAHAP dan saksi TONY C. SIMORANGKIR (Masing-masing anggota Kepolisian dari Polsek Medan Timur) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sutomo Baru Nomor 23 Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Timur adanya memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu dan ganja selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat sebuah rumah lalu para saksi langsung masuk kedalam rumah dan para saksi masuk kedalam kamar dimana pada saat itu para saksi melihat Terdakwa membuang uang sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) dari dalam kantong baju kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkusn kecil plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip yang berisi narkotika jenis daun dan biji-bijian ganja kering dari dalam kantong baju Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) dari lantai kamar Terdakwa selanjutnya para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu dan ganja adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari DANIEL HUTASOIT Alias EMPING yang mana DANIEL HUTASOIT Alias EMPING memberikan 6 (enam) bungkus kecil plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip yang berisi narkotika jenis daun dan biji-bijian ganja kering kepada Terdakwa dan Terdakwa telah menjual 5 (lima) bungkus kecil plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan seharga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari narkotika jenis shabu sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetorkan uang penjualan narkotika jenis shabu kepada DANIEL HUTASOIT Alias EMPING selanjutnya Terdakwa berseta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna proses secara hukum.

Bahwa benar sesuai Hasil Pemeriksaan Laboraturium No Lab : DS10EH/VIII/2023/Laboraturium Daerah Deli Serdang -Medan Tanggal 04 Agustus 2023 oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboraturium Narkotika telah melakukan analisis laboraturium terhadap :

jenis sampel : A : Kristal | B : Bahan / daun | C : Urine |

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jumlah sampel : A: 1 Sampel | B : 1 Sampel | C : 1 Sampel |

Berat netto awal : A : Total sampel A : 0,0677 Gram
B : Total sampel B : 0,5367 Gram
C : Total Sampel C : 40 ML

Berat netto akhir : A : Total sampel A : 0,0618 Gram
B : Total sampel B : 0,4482 Gram
C : Total Sampel C : 0 ML

Ciri-ciri sampel : a. 1 (satu) Bungkus plastic bening berisikan :
A : Kristal warna putih
b. 1 (satu) Bungkus plastic bening berisikan :
B : Bahan / daun
c. 1 (satu) Buah pot plastic bening berisikan :
C : Urine a.n SUPRIANI

Adalah milik Terdakwa SUPRIANI adalah benar mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SUPRIANI** pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Sutomo Baru Nomor 23 Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "***Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja",*** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib, saksi MUNIZAR, saksi DAQSUR HASNAN HARAHAP dan saksi TONY C. SIMORANGKIR (Masing-masing anggota Kepolisian dari Polsek Medan Timur) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sutomo Baru Nomor 23 Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Timur adanya memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu dan ganja selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat sebuah rumah lalu para saksi langsung masuk kedalam rumah dan para saksi masuk kedalam kamar dimana pada saat itu para saksi melihat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa membuang uang sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) dari dalam kantong baju kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkusn kecil plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip yang berisi narkotika jenis daun dan biji-bijian ganja kering dari dalam kantong baju Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) dari lantai kamar Terdakwa selanjutnya para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu dan ganja adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari DANIEL HUTASOIT Alias EMPING yang mana DANIEL HUTASOIT Alias EMPING memberikan 6 (enam) bungkus kecil plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip yang berisi narkotika jenis daun dan biji-bijian ganja kering kepada Terdakwa dan Terdakwa telah menjual 5 (lima) bungkus kecil plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan seharga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari narkotika jenis shabu sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetorkan uang penjualan narkotika jenis shabu kepada DANIEL HUTASOIT Alias EMPING selanjutnya Terdakwa berseta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna proses secara hukum.

- Bahwa benar sesuai Hasil Pemeriksaan Laboraturium No Lab : DS10EH/VIII/2023/Laboraturium Daerah Deli Serdang -Medan Tanggal 04 Agustus 2023 oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboraturium Narkotika telah melakukan analisis laboraturium terhadap :

jenis sampel : A : Kristal | B : Bahan / daun | C : Urine |
Jumlah sampel : A: 1 Sampel | B : 1 Sampel | C : 1 Sampel |
Berat netto awal : A : Total sampel A : 0,0677 Gram
B : Total sampel B : 0,5367 Gram
C : Total Sampel C : 40 ML
Berat netto akhir : A : Total sampel A : 0,0618 Gram
B : Total sampel B : 0,4482 Gram
C : Total Sampel C : 0 ML
Ciri-ciri sampel : a. 1 (satu) Bungkus plastic bening berisikan :
A : Kristal warna putih
b. 1 (satu) Bungkus plastic bening berisikan :
B : Bahan / daun
c. 1 (satu) Buah pot plastic bening berisikan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

C : Urine a.n SUPRIANI

Adalah milik Terdakwa SUPRIANI adalah benar mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KETIGA

Bahwa terdakwa **SUPRIANI** pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Sutomo Baru Nomor 23 Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"**Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja",*** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib, saksi MUNIZAR, saksi DAQSUR HASNAN HARAHAP dan saksi TONY C. SIMORANGKIR (Masing-masing anggota Kepolisian dari Polsek Medan Timur) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sutomo Baru Nomor 23 Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Timur adanya memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu dan ganja selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat sebuah rumah lalu para saksi langsung masuk kedalam rumah dan para saksi masuk kedalam kamar dimana pada saat itu para saksi melihat Terdakwa membuang uang sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) dari dalam kantong baju kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkusn kecil plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip yang berisi narkotika jenis daun dan biji-bijian ganja kering dari dalam kantong baju Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) dari lantai kamar Terdakwa selanjutnya para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu dan ganja adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari DANIEL HUTASOIT Alias EMPING yang mana DANIEL HUTASOIT Alias EMPING memberikan 6 (enam) bungkus kecil plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip yang berisi narkotika jenis daun dan biji-bijian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ganja kering kepada Terdakwa dan Terdakwa telah menjual 5 (lima) bungkus kecil plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan seharga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari narkotika jenis shabu sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetorkan uang penjualan narkotika jenis shabu kepada DANIEL HUTASOIT Alias EMPING selanjutnya Terdakwa berseta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna proses secara hukum.

- Bahwa benar sesuai Hasil Pemeriksaan Laboraturium No Lab : DS10EH/VIII/2023/Laboraturium Daerah Deli Serdang -Medan Tanggal 04 Agustus 2023 oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboraturium Narkotika telah melakukan analisis laboraturium terhadap :

jenis sampel : A : Kristal | B : Bahan / daun | C : Urine |
Jumlah sampel : A: 1 Sampel | B : 1 Sampel | C : 1 Sampel |
Berat netto awal : A : Total sampel A : 0,0677 Gram
B : Total sampel B : 0,5367 Gram
C : Total Sampel C : 40 ML
Berat netto akhir : A : Total sampel A : 0,0618 Gram
B : Total sampel B : 0,4482 Gram
C : Total Sampel C : 0 ML
Ciri-ciri sampel : a. 1 (satu) Bungkus plastic bening berisikan :
A : Kristal warna putih
b. 1 (satu) Bungkus plastic bening berisikan :
B : Bahan / daun
c. 1 (satu) Buah pot plastic bening berisikan :
C : Urine a.n SUPRIANI

Adalah milik Terdakwa SUPRIANI adalah benar mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tetang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa **SUPRIANI** pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Sutomo Baru Nomor 23 Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"**Tanpa hak atau melawan menggunakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu bagi diri sendiri",*** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib, saksi MUNIZAR, saksi DAQSUR HASNAN HARAHAP dan saksi TONY C. SIMORANGKIR (Masing-masing anggota Kepolisian dari Polsek Medan Timur) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sutomo Baru Nomor 23 Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Timur adanya memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu dan ganja selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat sebuah rumah lalu para saksi langsung masuk kedalam rumah dan para saksi masuk kedalam kamar dimana pada saat itu para saksi melihat Terdakwa membuang uang sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) dari dalam kantong baju kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkusn kecil plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip yang berisi narkotika jenis daun dan biji-bijian ganja kering dari dalam kantong baju Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) dari lantai kamar Terdakwa selanjutnya para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu dan ganja adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari DANIEL HUTASOIT Alias EMPING yang mana DANIEL HUTASOIT Alias EMPING memberikan 6 (enam) bungkus kecil plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip yang berisi narkotika jenis daun dan biji-bijian ganja kering kepada Terdakwa dan Terdakwa telah menjual 5 (lima) bungkus kecil plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan seharga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari narkotika jenis shabu sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetorkan uang penjualan narkotika jenis shabu kepada DANIEL HUTASOIT Alias EMPING selanjutnya Terdakwa berseta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna proses secara hukum.
- Bahwa benar sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratorium No Lab : DS10EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang -Medan Tanggal 04 Agustus 2023 oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah melakukan analisis laboratorium terhadap :

jenis sampel : A : Kristal | B : Bahan / daun | C : Urine |

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jumlah sampel : A: 1 Sampel | B : 1 Sampel | C : 1 Sampel |

Berat netto awal : A : Total sampel A : 0,0677 Gram
B : Total sampel B : 0,5367 Gram
C : Total Sampel C : 40 ML

Berat netto akhir : A : Total sampel A : 0,0618 Gram
B : Total sampel B : 0,4482 Gram
C : Total Sampel C : 0 ML

Ciri-ciri sampel : a. 1 (satu) Bungkus plastic bening berisikan :
A : Kristal warna putih
b. 1 (satu) Bungkus plastic bening berisikan :
B : Bahan / daun
c. 1 (satu) Buah pot plastic bening berisikan :
C : Urine a.n SUPRIANI

Adalah milik Terdakwa SUPRIANI adalah benar mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tetang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Munizar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib, saksi MUNIZAR, saksi DAQSUR HASNAN HARAHAP dan saksi TONY C. SIMORANGKIR (Masing-masing anggota Kepolisian dari Polsek Medan Timur) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sutomo Baru Nomor 23 Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Timur adanya memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu dan ganja selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat sebuah rumah lalu para saksi langsung masuk kedalam rumah dan para saksi masuk kedalam kamar dimana pada saat itu para saksi melihat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa membuang uang sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) dari dalam kantong baju kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkusn kecil plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip yang berisi narkotika jenis daun dan biji-bijian ganja kering dari dalam kantong baju Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) dari lantai kamar Terdakwa selanjutnya para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu dan ganja adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna proses secara hukum.

- Bahwa saksi melakukan penggeledaan ditemukan Terdakwa membuang uang sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) dari dalam kantong baju kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkusn kecil plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip yang berisi narkotika jenis daun dan biji-bijian ganja kering dari dalam kantong baju Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) dari lantai kamar Terdakwa yang disita dari Terdakwa pada waktu Terdakwa ditangkap.
- Benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasi dan menyimpan Narkotika jenis shabu dan Narkotika Ganja.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi Tony C Simorangkir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib, saksi MUNIZAR, saksi DAQSUR HASNAN HARAHAP dan saksi TONY C. SIMORANGKIR (Masing-masing anggota Kepolisian dari Polsek Medan Timur) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sutomo Baru Nomor 23 Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Timur adanya memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu dan ganja selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebuah rumah lalu para saksi langsung masuk kedalam rumah dan para saksi masuk kedalam kamar dimana pada saat itu para saksi melihat Terdakwa membuang uang sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) dari dalam kantong baju kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkusn kecil plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip yang berisi narkotika jenis daun dan biji-bijian ganja kering dari dalam kantong baju Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) dari lantai kamar Terdakwa selanjutnya para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu dan ganja adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna proses secara hukum.

- Bahwa saksi melakukan penggeledaan ditemukan Terdakwa membuang uang sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) dari dalam kantong baju kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkusn kecil plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip yang berisi narkotika jenis daun dan biji-bijian ganja kering dari dalam kantong baju Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) dari lantai kamar Terdakwa yang disita dari Terdakwa pada waktu Terdakwa ditangkap.
- Benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasi dan menyimpan Narkotika jenis shabu dan Narkotika Ganja.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib, saksi MUNIZAR, saksi DAQSUR HASNAN HARAHAP dan saksi TONY C. SIMORANGKIR (Masing-masing anggota Kepolisian dari Polsek Medan Timur) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sutomo Baru Nomor 23 Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Timur adanya memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu dan ganja selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat sebuah rumah lalu para saksi langsung masuk kedalam rumah dan para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi masuk kedalam kamar dimana pada saat itu para saksi melihat Terdakwa membuang uang sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) dari dalam kantong baju kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkusn kecil plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip yang berisi narkotika jenis daun dan biji-bijian ganja kering dari dalam kantong baju Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) dari lantai kamar Terdakwa selanjutnya para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu dan ganja adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari DANIEL HUTASOIT Alias EMPING yang mana DANIEL HUTASOIT Alias EMPING memberikan 6 (enam) bungkus kecil plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip yang berisi narkotika jenis daun dan biji-bijian ganja kering kepada Terdakwa dan Terdakwa telah menjual 5 (lima) bungkus kecil plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan seharga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari narkotika jenis shabu sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetorkan uang penjualan narkotika jenis shabu kepada DANIEL HUTASOIT Alias EMPING selanjutnya Terdakwa berseta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna proses secara hukum.

- Benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasi dan menyimpan Narkotika jenis shabu dan Narkotika Ganja.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bungkus plastic klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram. Dengan berat netto akhir 0,00618 gram
2. 1 (satu) Bungkus plastic sedang yang berisikan narkotika jenis ganja (tetrahidro cannabinol) dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram. Dengan berat netto akhir 0,4482 gram
3. Uang tunai sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa benar sesuai Hasil Pemeriksaan Laboraturium No Lab : DS10EH/VIII/2023/Laboraturium Daerah Deli Serdang -Medan Tanggal 04

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agustus 2023 oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboraturium Narkotika telah melakukan analisis laboraturium terhadap :

jenis sampel : A : Kristal | B : Bahan / daun | C : Urine |

Jumlah sampel : A: 1 Sampel | B : 1 Sampel | C : 1 Sampel |

Berat netto awal : A : Total sampel A : 0,0677 Gram
B : Total sampel B : 0,5367 Gram
C : Total Sampel C : 40 ML

Berat netto akhir : A : Total sampel A : 0,0618 Gram
B : Total sampel B : 0,4482 Gram
C : Total Sampel C : 0 ML

Ciri-ciri sampel : a. 1 (satu) Bungkus plastic bening berisikan :
A : Kristal warna putih
b. 1 (satu) Bungkus plastic bening berisikan :
B : Bahan / daun
c. 1 (satu) Buah pot plastic bening berisikan :
C : Urine a.n SUPRIANI

Adalah milik Terdakwa SUPRIANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib, saksi MUNIZAR, saksi DAQSUR HASNAN HARAHAP dan saksi TONY C. SIMORANGKIR (Masing-masing anggota Kepolisian dari Polsek Medan Timur) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sutomo Baru Nomor 23 Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Timur adanya memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu dan ganja selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat sebuah rumah lalu para saksi langsung masuk kedalam rumah dan para saksi masuk kedalam kamar dimana pada saat itu para saksi melihat Terdakwa membuang uang sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) dari dalam kantong baju kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkusan kecil plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip yang berisi narkotika jenis daun dan biji-bijian ganja kering dari dalam kantong baju Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) dari lantai kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna proses secara hukum;

- Bahwa saat dilakukan introgasi terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu dan ganja adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari DANIEL HUTASOIT Alias EMPING yang mana DANIEL HUTASOIT Alias EMPING memberikan 6 (enam) bungkus kecil plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip yang berisi narkotika jenis daun dan biji-bijian ganja kering kepada Terdakwa dan Terdakwa telah menjual 5 (lima) bungkus kecil plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan seharga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari narkotika jenis shabu sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetorkan uang penjualan narkotika jenis shabu kepada DANIEL HUTASOIT Alias EMPING.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboraturium No Lab : DS10EH/VIII/2023/Laboraturium Daerah Deli Serdang -Medan Tanggal 04 Agustus 2023 oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboraturium Narkotika telah melakukan analisis laboraturium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastic klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram. Dengan berat netto akhir 0,00618 gram dan 1 (satu) Bungkus plastic sedang yang berisikan narkotika jenis ganja (tetrahidro cannabinol) dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram. Dengan berat netto akhir 0,4482 gram milik Terdakwa SUPRIANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasi dan menyimpan Narkotika jenis shabu dan Narkotika Ganja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua dan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu;
3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I satu) dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Supriani persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa lah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu" ;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur "Melawan Hukum" lebih luas daripada "Tanpa Hak", namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa terkait Narkotika bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa tentang “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” jika dikaitkan dengan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung pengertian adanya larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib, saksi MUNIZAR, saksi DAQSUR HASNAN HARAHAP dan saksi TONY C. SIMORANGKIR (Masing-masing anggota Kepolisian dari Polsek Medan Timur)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sutomo Baru Nomor 23 Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Timur adanya memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu dan ganja selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat sebuah rumah lalu para saksi langsung masuk kedalam rumah dan para saksi masuk kedalam kamar dimana pada saat itu para saksi melihat Terdakwa membuang uang sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) dari dalam kantong baju kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkusan kecil plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip yang berisi narkotika jenis daun dan biji-bijian ganja kering dari dalam kantong baju Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) dari lantai kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna proses secara hukum;

Menimbang, bahwa saat dilakukan introgasi terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu dan ganja adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari DANIEL HUTASOIT Alias EMPING yang mana DANIEL HUTASOIT Alias EMPING memberikan 6 (enam) bungkus kecil plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip yang berisi narkotika jenis daun dan biji-bijian ganja kering kepada Terdakwa dan Terdakwa telah menjual 5 (lima) bungkus kecil plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan seharga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari narkotika jenis shabu sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetorkan uang penjualan narkotika jenis shabu kepada DANIEL HUTASOIT Alias EMPING.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboraturium No Lab : DS10EH/VIII/2023/Laboraturium Daerah Deli Serdang -Medan Tanggal 04 Agustus 2023 oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboraturium Narkotika telah melakukan analisis laboraturium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastic klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram. Dengan berat netto akhir 0,00618 gram dan 1 (satu) Bungkus plastic sedang yang berisikan narkotika jenis ganja (tetrahidro cannabinol) dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram. Dengan berat netto akhir 0,4482 gram milik Terdakwa SUPRIANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja” ;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu dari rumusan tersebut diatas sudah terbukti maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboraturium No Lab : DS10EH/VIII/2023/Laboraturium Daerah Deli Serdang -Medan Tanggal 04 Agustus 2023 oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboraturium Narkotika telah melakukan analisis laboraturium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastic klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram. Dengan berat netto akhir 0,00618 gram dan 1 (satu) Bungkus plastic sedang yang berisikan narkotika jenis ganja (tetrahidro cannabinol) dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram. Dengan berat netto akhir 0,4482 gram milik Terdakwa SUPRIANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan pada unsur ke-2 (dua) dalam dakwaan kedua diatas bahwa benar terdakwa juga menguasai narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) Bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis ganja (tetrahidro cannabinol) dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu dan ganja adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari DANIEL HUTASOIT Alias EMPING yang mana DANIEL HUTASOIT Alias EMPING memberikan 6 (enam) bungkus kecil plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip yang berisi narkotika jenis daun dan biji-bijian ganja kering kepada Terdakwa dan Terdakwa telah menjual 5 (lima) bungkus kecil plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan seharga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari narkotika jenis shabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetorkan uang penjualan narkotika jenis shabu kepada DANIEL HUTASOIT Alias EMPING.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasi dan menyimpan Narkotika jenis shabu dan Narkotika Ganja tersebut dan menyadari perbuatannya salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa tidak memiliki perkerjaan oleh karena itu Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan kepemilikan narkotika dan penguasaan Terdakwa atas barang bukti narkotika sebagaimana dalam perkara ini bukan dimaksudkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, sehingga benar Terdakwa tidak memiliki ijin, baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara, yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tentang keringanan hukuman dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastic klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram Dengan berat netto akhir 0,00618 gram dan 1 (satu) Bungkus plastic sedang yang berisikan narkotika jenis ganja (tetrahidro cannabinol) dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram Dengan berat netto akhir 0,4482 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam usaha memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Dampak peredaran gelap Narkotika saat ini sudah sangat meresahkan dan sangat membahayakan bagi kesehatan dan mental;
- Peredaran gelap Narkotika mengakibatkan mudahnya mendapat Narkotika tersebut sehingga membuat penggunanya semakin meningkat dan menjadi ancaman nyata bagi masa depan bangsa Indonesia khususnya bagi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa serta mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) dan 6 (enam) serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus plastic klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram Dengan berat netto akhir 0,00618 gram
- 1 (satu) Bungkus plastic sedang yang berisikan narkotika jenis ganja (tetrahidro cannabinol) dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram Dengan berat netto akhir 0,4482 gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , M. Nazir, S.H., M.H. , Ahmad Sumardi, S.H.., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwandi Purba, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pantun Marojahan Simbolon, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui sidang Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
M.Nazir., S.H., M.H	Nani Sukmawati, S.H., M.H.
Ahmad Sumardi, S.H.., M.Hum.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Irwandi Purba,S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)